主題精選：不動產經紀相關法規概要
📝 未讀
共收錄 2 篇文章。
1. 105年不動產經紀人試題總評
發布日期: 2016-11-24
內文
• 一、不動產估價概要：
今年申論題共二題，一題考折舊路徑，另一題考資本利息綜合利率。前者應繪圖說明，後者附
實例計算。今年我個人之總複習方式採「考古題」與「應出但尚未出之重要考題」二軌並行。
前者由學生自行閱讀「不動產經紀人申論題歷屆試題精解」，果然第二題就與95年之考古題相
仿；後者由我針對本科選出10題，第一題就出自第2題「何謂折舊？造成折舊之因素有那些？
折舊路徑之種類？」，果然神準！今年測驗題共40題，大都出自不動產估價技術規則，簡單容
易，應可拿高分。
• 二、土地法與土地相關稅法概要：
今年申論題共二題，一題考不得私有之十種土地，另一題考累進起點地價及地價稅之稅率。同
樣地，第一題為考古題，與88年之考古題相仿，第二題就出自我針對本科選出「應出但尚未出
之重要考題」共12題的7題「試述地價稅之稅率結構？」，真是巧合！今年申論題共40題，有
22題實例題，對參加普考級同學的實力而言，有夠殺！有夠澀！還好，選擇題如果不會可以
猜，猜中機率25％。
• 三、不動產經紀相關法規概要：
今年申論題共二題，一題考應經紀人簽章之文件，另一題考不動產說明書有關土地（素地）
「使用管制內容」之應記載事項。同樣地，第一題為考古題，與90年第1次特考相仿，第二題
為從未出過之冷僻考題。平心而論，以上所述三科六題申論，只有這一題未抓到。須提醒同學
的是，仍要用所學的相關知識填滿，試想「土地使用管制」，不外是都市土地之分區及非都市
土地之11種分區19種用地及有關建蔽率與容積率等，從這個角度去發揮就是了。今年測驗題共
40題，大都從四大法律之法條直接命題，較無艱澀冷僻題目。

總之，今年之不動產估價概要、不動產經紀相關法規概要二科較容易，土地法與土地相關稅法
概要，民法概要二科較困難，截長補短，現在只剩下國文一科決勝負。
最後，預祝各位考生金榜題名。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 不動產經紀人考試被考生忽略的一題
發布日期: 2016-09-29
內文
內政部於民國105年6月23日公告「房屋租賃定型化契約應記載及不得記載事項」，並自民國
106年1月1日生效。準此，「房屋租賃定型化契約應記載及不得記載事項」雖未生效施行，但已
經政府公布，故得列入今年不動產經紀人考試的內容，考生應予留意。
今年「不動產經紀相關法規概要」一科，如果出現「何謂定型化契約、定型化契約條款、個別
磋商條款？依據民國105年6月23日內政部公告之『房屋租賃定型化契約應記載及不得記載事
項』，說明其不得記載事項之內容」？
【解答】
• (一) 定型化契約：指以企業經營者提出之定型化契約條款作為契約內容之全部或一部而訂立
之契約。
• (二) 定型化契約條款：指企業經營者為與多數消費者訂立同類契約之用，所提出預先擬定之
契約條款。定型化契約條款不限於書面，其以放映字幕、張貼、牌示、網際網路、或其他方法
表示者，亦屬之。
• (三) 個別磋商條款：指契約當事人個別磋商而合意之契約條款。
• (四) 房屋租賃定型化契約不得記載事項：
1. 不得約定拋棄審閱期間。
2. 不得約定廣告僅供參考。
3. 不得約定承租人不得申報租賃費用支出。
4. 不得約定承租人不得遷入戶籍。
5. 不得約定應由出租人負擔之稅賦，若較出租前增加時，其增加部分由承租人負擔。
6. 出租人故意不告知承租人房屋有瑕疵者，不得約定排除民法上瑕疵擔保責任。
7. 不得約定承租人須繳回契約書。
8. 不得約定違反法律上強制或禁止規定。

想一想，上開試題是不是被考生忽略但非常重要的
一題。基此，我計畫於不動產經紀人總複習時，臚
列土地法及土地相關稅法概要、不動產經紀相關法
規概要、不動產估價概要這三科「應出但尚未出的
重要考題」，敬請考生期待，並歡迎加入來勝不動
產經紀人總複習班。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下